

Actividades de aplicación y análisis de los derechos de los titulares y las condiciones de legalidad

Protección y tratamiento de datos personales

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Actividades de aplicación y análisis de los derechos de los titulares y las condiciones de legalidad

Las siguientes actividades permiten aplicar los conceptos relacionados con los derechos de los titulares, la autorización para el tratamiento de datos personales y las condiciones de legalidad establecidas en la Ley 1581 de 2012. Su desarrollo favorece la identificación de riesgos, el análisis de situaciones organizacionales y la formulación de acciones orientadas al cumplimiento de la normativa.

Caso de análisis

El siguiente caso permite analizar la importancia de mantener actualizada la información personal y garantizar el ejercicio de los derechos de los titulares.

Una institución educativa conserva un correo electrónico desactualizado del acudiente de un estudiante. Como consecuencia, las comunicaciones académicas continúan enviándose a una persona que ya no representa al menor.

Con base en esta situación, responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué derecho del titular o de su representante se encuentra comprometido?
- ¿Qué riesgos genera conservar información desactualizada?
- ¿Qué procedimiento debería aplicar la institución para corregir la situación?
- ¿Qué controles pueden implementarse para evitar que este tipo de incidentes vuelva a presentarse?

El análisis debe considerar los derechos de actualización y rectificación de los datos personales, así como las obligaciones de la organización para garantizar la calidad de la información.



Caso práctico

El siguiente caso permite analizar la importancia de conservar las evidencias de autorización para el tratamiento de datos personales.

Una organización administra una base de datos de contactos comerciales, pero no conserva los soportes de autorización. Algunos registros fueron obtenidos durante ferias empresariales, otros mediante formularios web y otros a través de llamadas telefónicas.



Con base en esta situación, responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué riesgos legales y operativos enfrenta la organización?
- ¿Qué acciones deberían adoptarse respecto a los registros que no cuentan con evidencia de autorización?
- ¿Qué mejoras pueden implementarse para fortalecer el proceso de obtención y conservación de autorizaciones?
- ¿Qué controles permitirían garantizar la trazabilidad y disponibilidad de las evidencias de autorización en el futuro?

El análisis debe fundamentarse en las condiciones de legalidad del tratamiento, la importancia de la autorización previa y la obligación de conservar evidencias que permitan demostrar el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.



Caso práctico integrador

El siguiente caso permite integrar los conceptos relacionados con los derechos de los titulares, la autorización y las condiciones de legalidad para el tratamiento de datos personales.

Una empresa de servicios recopila datos personales mediante formularios físicos y digitales. Durante una auditoría interna se identifican las siguientes situaciones:



- Algunos formularios no informan la finalidad del tratamiento.
- Varias autorizaciones físicas se extraviaron.
- Una base de datos antigua continúa utilizándose para campañas comerciales sin evidencia del consentimiento de los titulares.
- Los titulares no cuentan con un canal claramente definido para solicitar la actualización o supresión de sus datos.
- La empresa comparte información con un proveedor externo sin documentar las responsabilidades relacionadas con el tratamiento de los datos.

Con base en esta situación, responda las siguientes preguntas:

- ¿Qué derechos de los titulares podrían verse afectados?
- ¿Qué condiciones de legalidad no se están cumpliendo?
- ¿Qué riesgos legales, operativos y reputacionales enfrenta la organización?
- ¿Qué acciones correctivas deberían implementarse con mayor prioridad?
- ¿Qué procedimiento debería establecerse para prevenir futuros incumplimientos?

El análisis debe integrar los conceptos relacionados con los derechos de los titulares, la autorización para el tratamiento de datos personales y las condiciones de legalidad previstas en la Ley 1581 de 2012.

Actividad práctica de afianzamiento

La siguiente actividad permite evaluar el cumplimiento de las condiciones de legalidad en el tratamiento de datos personales dentro de una organización.

Nombre: verificación de derechos y legalidad del tratamiento.

Objetivo: analizar si una organización cumple las condiciones necesarias para garantizar los derechos de los titulares y realizar un tratamiento conforme a la ley 1581 de 2012.

- Seleccione una organización real o hipotética que recopile datos personales.
- Identifique qué datos personales recopila y con qué finalidad.
- Verifique si existe autorización del titular para cada finalidad identificada.
- Revise si la organización dispone de mecanismos para que los titulares puedan conocer, actualizar, rectificar o suprimir sus datos.
- Identifique posibles incumplimientos frente a las condiciones de legalidad.
- Proponga acciones de mejora para fortalecer el tratamiento de los datos personales.

Registre los resultados en la siguiente matriz.

Tabla 1. Matriz de verificación de derechos y legalidad del tratamiento

Aspecto por verificar	Cumple	No cumple	Evidencia encontrada	Acción de mejora
Informa la finalidad del tratamiento.			Aviso de privacidad, formulario o política.	Ajustar el texto informativo.
Obtiene autorización previa.			Formato físico o registro digital.	Implementar un mecanismo verificable.
Conserva la evidencia de la autorización.			Archivo físico, registro electrónico o trazabilidad.	Organizar un repositorio de evidencias.
Permite actualizar los datos personales.			Canal de atención o procedimiento definido.	Establecer un procedimiento de actualización.
Permite solicitar la supresión de la información.			Procedimiento de atención de solicitudes.	Definir responsables y tiempos de respuesta.
Controla el uso de los datos para nuevas finalidades.			Revisión de campañas o bases de datos.	Validar la autorización antes de utilizar la información.

Producto esperado: matriz de verificación que evidencie el cumplimiento de las condiciones de legalidad, los derechos de los titulares, las evidencias disponibles y las acciones de mejora propuestas.

Realimentación

El desarrollo de esta actividad permite valorar el grado de cumplimiento de las condiciones de legalidad para el tratamiento de datos personales e identificar oportunidades de mejora relacionadas con la gestión de autorizaciones, la atención de los derechos de los titulares y la conservación de evidencias. Cuando se detectan incumplimientos, estos deben asumirse como oportunidades para fortalecer los procedimientos internos, reducir riesgos legales y garantizar un tratamiento responsable de la información conforme a la Ley 1581 de 2012.



